

1501694-90.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241257/2022 - 03º

D.P. SANTO ANDRÉ, 27188408 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, FW7912-2/2022 - 3º Distrito

PoliciaI de Santo André, 2241257 - 03º D.P. SANTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501694-90.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501694-90.2022.8.26.0540 - Controle 1.381/2022

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241257/2022 - 03º

D.P. SANTO ANDRÉ, 27188408 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, FW7912-2/2022 - 3º Distrito

PoliciaI de Santo André, 2241257 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Indiciados:

CRISTIAN CARVALHO DE LIMA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA e CRISTIAN CARVALHO DE LIMA estão sendo processados como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, segundo o Ministério Público, em data de 2 de setembro de 2022, por volta das 18h, na Avenida Pedro Américo, altura do n.º 1.825, viela 178, nesta cidade e comarca, previamente ajustados, vendiam e traziam consigo, para entrega ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consistentes em 146 porções de maconha, 156 porções de cocaína e 84 porções de crack, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Regularmente intimados para a apresentação de defesa preliminar (fls. 181), os réus se desincumbiram de tal providência.

Recebida a denúncia (fls. 216/217), os réus foram citados (fls. 234/235) e prosseguiu-se na instrução com a oitiva de três testemunhas arroladas em comum pelas partes (fls. 215). Ao final, os acusados foram interrogados.

Encerrada a instrução processual, em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia, ao passo que os réus, via defensor público, pugnaram a absolvição por insuficiência de provas, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

O auto de prisão em flagrante delito (fls. 4/11), o boletim de ocorrência (fls. 12/16), o auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), o laudo de constatação (fls. 25/27), o exame químico-toxicológico (fls. 199/201), o laudo pericial (fls. 202/206) e a prova oral coligida demonstram a materialidade do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia, na medida em que revelam a apreensão de substâncias entorpecentes consistentes em crack, cocaína e maconha destinadas ao comércio ilícito.

A autoria do delito, de igual forma, está evidente e deve ser atribuída aos acusados.

Durante a fase inquisitória, notadamente quando da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, os réus exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, por sua vez, os acusados negaram a prática dos fatos, esclarecendo que foram abordados quando saíam da residência de Cristian, momento em que acabaram abordados por policiais. Disseram que não portavam qualquer tipo de droga e que os policiais encontraram entorpecentes nas proximidades do local, os quais não lhes pertenciam.

A negativa dos réus, por estar em dissonância com o conjunto probatório, não prospera. Além disso, a despeito de terem alegado que foram abordados quando saíam da residência de Cristian, os acusados sequer se desincumbiram do ônus de demonstrar a veracidade desta versão, o qual lhes cabia.

Nota-se que o policial civil Osvaldo Belchior Filho relatou que estavam em uma operação pelo local, que é conhecido como ponto de venda de drogas, e se depararam com três indivíduos que demonstravam estar trocando dinheiro por alguma coisa, que foram abordados. Disse que cada um dos réus estava com uma sacola contendo entorpecentes e que o terceiro indivíduo tinha dinheiro, ocasião em que este sustentou que estava no local para comprar entorpecente. Relatou que os acusados confirmaram que estavam vendendo drogas, sendo que um deles também tinha certa quantia em dinheiro.

No mesmo diapasão encontra-se o depoimento do policial Marcelo Testaferrata Ferreira, o qual esclareceu que durante patrulhamento se depararam com três pessoas, sendo que uma delas entregava algo para outra, motivo pelo qual todas foram abordadas. Asseverou que os réus estavam com uma sacola cada, as quais

continham drogas, e o terceiro indivíduo estava comprando entorpecente, de modo que todos foram conduzidos ao distrito policial. Informou que os acusados confessaram a prática do tráfico no local.

Os depoimentos dos policiais militares, como se vê, não deixam dúvida de que os réus, de fato, foram surpreendidos na comercialização de entorpecentes com terceira pessoa. Revelam ainda que cada um dos acusados portava uma sacola, sendo que no interior delas havia entorpecentes, ocasião em que admitiram a prática do tráfico.

É certo que a testemunha Guilherme de Jesus relatou que, na data dos fatos, se dirigiu ao local com o intuito de adquirir entorpecentes, porém antes que encontrasse os vendedores acabou abordado por policiais, dando conta de que não presenciou o momento da abordagem junto aos réus. O relato da citada testemunha, contudo, está em dissonância com o conjunto probatório, já que na fase policial sustentou que foi surpreendido no momento em que comprava entorpecentes dos acusados. Aliás, nesse sentido encontram-se os depoimentos dos agentes legais, seja na fase policial, seja em juízo.

Daí, por qualquer prisma que se analise a questão, quer pelos depoimentos coesos dos policiais ouvidos, quer pelas demais provas coligidas, em especial a prova material, dúvida não há de que os réus, realmente, foram surpreendidos com substâncias entorpecentes destinadas ao comércio ilícito, até porque a quantidade e a variedade das drogas apreendidas nitidamente se destinavam à mercancia.

Mais é desnecessário para a procedência da ação penal, motivo pelo qual passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, que não prejudicam os réus, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, diante da incidência da circunstância agravante da reincidência, comprovada pelas certidões de fls. 211/213 e 238/241, elevo a pena de um sexto e fixo aos acusados cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Por fim, na terceira e última fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, já que inviável a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, por se tratarem os réus de reincidentes, fixo definitivamente aos acusados cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada aos réus, pelo fato deles serem reincidentes e, por isso, não fazerem jus à benesse preconizada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, é o fechado, haja vista que, no entender deste magistrado, no caso concreto, não há falar na aplicação do determinado no HC nº 596.603 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já que não se trata de tráfico privilegiado.

No mais, dada a condição econômica desfavorável dos réus, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR os réus LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA e CRISTIAN CARVALHO DE LIMA, qualificado nos autos, a cumprirem, em regime inicial fechado, a pena de cinco anos e dez meses de reclusão e a pagarem quinhentos e oitenta e três dias-multa, no patamar mínimo, dando-os como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Os sentenciados, quer em razão da gravidade do crime praticado, quer por terem

permanecido recolhidos durante toda a instrução processual e serem reincidentes, se insatisfeitos com esta decisão, dela não poderão recorrer em liberdade, de modo que deverão ser recomendados nos presídios em que se encontram.

Transitada esta sentença em julgado, lancem-se os nomes dos sentenciados no rol dos culpados.

Sem prejuízo, havendo indícios de que a testemunha Guilherme de Jesus, que prestou depoimento em juízo devidamente compromissada, faltou com a verdade, extraia-se cópia dos autos e encaminhe-se ao Ministério Público para que tome as providências que entender cabíveis.

P.R.I.C.

Santo André, 1º de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA